

На основу члана 44. став 1. тачка 1) Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 21. став 1. тачка 1) Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. Закон), Управни одбор Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици на седници одржаној 25.10.2023. године, доноси

С Т А Т У Т ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ДЕО ПРВИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Галерија „Лазар Возаревић“ (у даљем тексту: Установа) уређује основе своје организације и рада односно:

- назив и седиште Установе,
- правни положај Установе,
- делатност и циљеве Установе,
- унутрашњу организацију Установе,
- заступање и представљање Установе,
- имовину и изворе финансирања Установе,
- планирање рада и финансирање Установе,
- избор, састав и делокруг рада органа Установе,
- услове за именовање и разрешење директора Установе,
- обавештавање запослених у Установи,
- сарадњу са Синдикатом и заштиту права радника,
- безбедност и здравље на раду у Установи,
- заштиту и унапређење животне средине,
- доношење аката Установе,
- поступак измена и допуна Статута,
- јавност рада и пословну тајну Установе,
- статусне промене и
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Одредбе овог Статута обавезне су за све запослене и органе управљања Установе.

Поједина питања, која су начелно утврђена овим Статутом, конкретније и ближе се уређују одговарајућим општим актима Установе (правилници и др.) и појединачним актима (одлуке, наредбе, упутства и др.) Установе.

Сва друга општа и појединачна акта Установе, морају да буду у сагласности са Законом и овим Статутом.

Члан 3.

Галерија „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици је установа од општег интереса у области културе и носилац је права управљања и коришћења уметничких дела, збирки, основних средстава, инвентара и документарне грађе.

Галерија „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици је основана у циљу презентовања сликарске заоставштине сликара Лазара Возаревића, организовања ликовних манифестација и активности на развоју ликовне културе у Сремској Митровици.

Галерија „Лазар Возаревић“ је установа културе од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и очување националног идентитета националних мањина.

Галерија као установа културе је дужна да својим радом допринесе очувању, истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва.

Галерија „Лазар Возаревић“ поседује збирку „Сликарство друге половине 20. века – Лазар Возаревић“, коју чине слике, цртежи, лични предмети и документација о животу и раду Лазара Возаревића.

ДЕО ДРУГИ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Пун назив Установе је Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица.

Седиште Установе је у Сремској Митровици, улица Градски парк број 4, Град Сремска Митровица.

Установа користи назив на српском језику и ћириличком писму.

На пословним просторијама Установе мора бити истакнута табла са називом Установе, за шта је одговоран директор.

О промени назива и седишта Установе одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора Установе.

ДЕО ТРЕЋИ
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

Члан 5.

Оснивач Установе је Град Сремска Митровица (у даљем тексту : Оснивач)

Установа је основана Одлуком и донетим Решењем Већа друштвених делатности Скупштине општине Сремска Митровица (сада: Град Сремска Митровица) број 02-32-74-03 од 17. априла 1974. године.

Установа је уписана у Регистар установа, које се воде код Привредног суда у Сремској Митровици под регистарским улошком број 1-266.

Члан 6.

Галерија „Лазар Возаревић“ је установа културе и послује као јавна служба.

Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му припадају на основу Закона и одредаба овог Статута.

Установа ради у своје име и за свој рачун, у оквиру делатности утврђене овим Статутом и за своје обавезе одговара свим средствима са којима располаже (потпуна одговорност).

Члан 7.

Установа има печат, штамбиљ и заштитни знак/лого.

Печат је округлог облика, пречника 25 mm, на чијим ободима је исписан текст: Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица. У средини печата налазе се стилизована слова Л и В. Текст на печату Установе исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Штамбиљ Установе је правоугаоног облика са идентичним текстом као на печату, са остављеним простором за уношење бројева и датума и именом места седишта Установе. Текст штамбиља исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Уз печат и штамбиљ, Установа користи и заштитни знак/лого који је у облику слова „Л“ са два истоветна круга са десне стране.

Текст заштитног знака/логоа Установе исписан је на српском језику ћириличким писмом.

О броју, употреби и чувању печата, штамбиља и заштитног знака/логоа Установе одлучује директор, својим Упутством.

О промени изгледа печата, штамбиља и заштитног знака/лога Установе одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора Установе.

Члан 8.

У складу са Законом о култури и Законом о Агенцији за привредне регистре Установа се уписује у Регистар установа културе који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) и у року који закон одређује чиме стиче својство правног лица.

Члан 9.

Установа је дужна да испоштује рокове и радње везане за упис у Регистар установа културе АПР-а, у складу са законом и др. општим актима.

Члан 10.

АПР податке прописане за регистрацију прикупља, обрађује и користи у складу са Законом, у циљу обављања послова у јавном интересу.

Члан 11.

На поступак уписа у АПР, поступак по жалби на решење и друге радње везане за вођење Регистра примењују се одговарајуће одредбе Закона о култури, Закона о Агенцији за привредне регистре и др. закона и општих аката.

ДЕО ЧЕТВРТИ

ДЕЛАТНОСТ

Члан 12.

Установа може обављати све Законом дозвољене делатности, док за делатности за које је Законом прописано да се могу обављати само на основу сагласности, дозволе или другог акта државног органа, могу се обављати по добијању те дозволе, сагласности или другог акта надлежног државног органа.

Члан 13.

Установа претежно обавља делатност под шифром 91.02 односно **Делатност музеја, галерија и збирки** а што обухвата:

- рад музеја свих врста:

- * музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета итд.
- * природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја
- * осталих специјализованих музеја
- * музеја на отвореном простору

- заштиту покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и конзервација).

Члан 14.

Поред претежне делатности наведене у претходном члану Установа посебно обавља и делатности и послове на заштити покретних културних добара, унапређењу и ширењу ликовне културе и организовању студијских, колективних и самосталних изложби.

Ради остваривања задатака наведених у претходном ставу, Установа обавља следеће послове и то:

- прикупља, савесно чува (по савременим музеолошким принципима), научно обрађује и излаже дела Лазара Возаревића путем своје сталне поставке, бави се издавачком делатношћу везаном за стваралаштво Лазара Возаревића,
- упознаје јавност, кроз своје повремене изложбе са значајним остварењима из области сликарства, скулптуре и других дисциплина ликовне и примењене уметности и из области савремене архитектуре,
- поред сталне поставке и повремених изложби у просторијама Установе, Установа организује повремене изложбе у земљи и иностранству – студијске, монографске, педагошке, пропагандне и групне,
- бави се издавачком делатношћу,
- обезбеђује мере техничке заштите и рестаурације дела уметничке збирке и музеолошке документације,
- унапређује сарадњу са страним и домаћим установама исте или сличне врсте
- развија међународну сарадњу, популарише и афирмише стваралаштво Лазара Возаревића и савремену српску уметност у иностранству и представља најзначајнија достигнућа иностране уметности самоиницијативно или у оквиру културних програма локалних, покрајинских или републичких организација,
- организује и друге повремене изложбе у сарадњи са другим или за потребе других правних или физичких лица
- прати развој домаће и светске уметности XX века,
- прикупља архивску грађу и други архивски материјал и сређује га по савременим принципима,
- посебну пажњу посвећује просветно-педагошком раду као методу социјализације културе и у том смислу сарађује са установама и организацијама педагошког рада,
- организује пропагандну делатност путем штампе, радија, телевизије
- води књиге инвентара, картотеку, документацију о делима уметничке збирке и врши друге послове предвиђене законом,
- организује стручне семинаре, симпозијуме, предавања и друге облике рада стручног и информативног карактера,
- врши откуп и продају уметничких дела ликовне или примењене уметности и врши комисиону продају и организује аукције уметничких дела,
- израђује и продаје репродукциони материјал Установе,
- изнајмљује сале за предавања, приредбе и изложбе другим правним и физичким лицима

- изнајмљује опрему и други инвентар,
- уступа права на објављивање и репродуковање свог материјала,
- врши и друге послове у складу са Законом и одредбама овог Статута.

О промени делатности Установе одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора Установе.

Установа у циљу обављања своје делатности остварује сарадњу са грађанима, удружењима националних мањина, установама културе, туристичким, образовно–васпитним, научним и другим организацијама.

ДЕО ПЕТИ

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 15.

Полазећи од делатности коју Установа обавља, а у циљу ефикасног и економичног извршавања послова, Установа је организована као јединствена организациона целина.

Стручно-организационе, управне, економско-финансијске, аналитичке, административне, техничке и друге опште послове обављају запослени у Установи, у складу са Законом, Статутом и другим општим актима Установе.

Обављање послова из става 2. овог члана, организује се јединствено за подручје рада Установе по организационим деловима, образованим по функционалном и територијалном принципу.

Обављање послова по функционалном принципу, врши се у седишту Установе.

Обављање послова по територијалном принципу, врши се на целокупном подручју рада Установе.

Члан 16.

Директор доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Установе, којима се ближе уређује организација рада и обављања послова Установе.

ДЕО ШЕСТИ

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 17.

У оквиру обављања своје делатности, Установа ступа у правне односе са другим правним и физичким лицима и преузима права и обавезе преко овлашћених заступника и представника на начин и под условима утврђеним Законом, другим актом и овим Статутом.

Члан 18.

Установу заступа и представља директор, без ограничења.

Одлуком Оснивача може се поред директора одредити и друго лице за заступање и представљање Установе.

Члан 19.

У случају спречености или одсутности директора, Установу може да заступа и представља и друго лице запослено у Установи, које за то директор овласти писаним овлашћењем.

Лице из претходног става је дужно да се упише у надлежни регистар као заступник.

Лице које привремено замењује директора има права и обавезе у границама датог овлашћења.

Заступник из става 1. овог члана који прекорачи границе овлашћења за заступање одговоран је за штету која се тиме проузрокује Установи или трећем лицу са којим је посао закључен.

Члан 20.

Писано овлашћење за заступање из члана 15. овог Статута, може се односити на све послове из делокруга рада директора или може бити ограничено само на поједине послове.

Тако овлашћени заступник је дужан да поштује сва ограничења овлашћења за заступање, уколико их има.

Члан 21.

Директор је овлашћен да, у име Установе, у оквиру своје надлежности и у оквиру овлашћења из Закона и овог Статута, закључује уговоре и врши друге правне послове, да

заступа Установу пред трећим лицима, односно судовима, државним органима и другим организацијама и заједницама.

Директор може за заступање Установе ангажовати стручна лица, која нису запослена у Установи, ради заштите права и интереса Установе у судским (парничним, ванпарничним, кривичним, извршним, земљишно-књижним, радним, прекршајним, управноправним) и свим другим поступцима, који се воде код надлежних државних органа и организација или привредних друштава.

Директор може дати пуномоћје другом лицу ради вршења свих послова у корист Установе (генерално пуномоћје), или само за извршење одређеног посла (специјално пуномоћје), у складу са законом и овим Статутом.

Пуномоћ мора бити у писаној форми, са навођењем врсте послова због којих се даје, са обимом посла и роком у коме пуномоћје важи.

Члан 22.

Директор може за обављање појединих стручних послова из надлежности Установе ангажовати друга правна или физичка лица.

Међусобни односи Установе и лица из става 1. овог члана, као и њихова међусобна права и обавезе, уређују се уговором, који мора бити закључен у писаном облику.

Члан 23.

Директор може да именује Уметнички савет.

Уметнички савет има 5 (пет) чланова који се именују из реда угледних стручњака из основне делатности Галерије, на период од четири године и могу бити поново именовани.

О раду Уметничког савета води се записник.

Уметнички савет помаже директору у предлагању програма рада, у вези са стручним усавршавањем и у разматрању питања из програмске и стручне делатности Галерије.

Уметнички савет доноси стручна мишљења, препоруке и друге закључке из основне делатности Галерије, који немају обавезујући карактер.

Уметнички савет разматра и друга питања која су од значаја за обављање делатности Галерије.

Уметнички савет доноси Пословник о свом раду.

ДЕО СЕДМИ

ИМОВИНА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Члан 24.

Установа послује средствима у јавној својини.

Имовину Установе чине сва права имовинског карактера, која из улога Оснивача Установа стекне током свог пословања.

За своје обавезе у правном промету Установа одговара целокупном својом имовином. Оснивач одговара за обавезе Установе, у складу са Законом и другим прописима.

Члан 25.

Имовина Установе – средства којим управља, могу бити отуђена, замењена, дата на привремено коришћење и заложена у складу са Законом.

Установа има право прибављања имовине од носилаца права својине.

Запослени у Установи дужни су да имовину Установе користе са пажњом доброг доброг привредника.

Члан 26.

Средства за рад Установе обезбеђују се из:

- буџета Града Сремска Митровица;
- донација, прилога, спонзорстава домаћих или страних правних и физичких лица;
- поклона у виду покретне и непокретне имовине.

Члан 27.

Сва средства наведена у претходном члану, користе се наменски, ради остваривања циљева Установе и на начин којим се обезбеђује њихово увећање, континуираност и трајност.

Установа је дужна да води евиденцију о стању и кретању средстава које користи.

Члан 28.

Пословни успех и стање средстава Установе, утврђују се сваке године завршним рачуном и финансијским извештајима, у складу са прописима који регулишу буџетски систем.

Члан 29.

Управни одбор Установе има право да основна средства расходује ако су физички дотрајала или технолошки застарела (расходовање основних средстава).

Ако је основно средство оштећено или уништено вишом силом или на други начин предвиђен Законом, Управни одбор Установе има право да отпише то основно средство, на начин и под условима утврђеним Законом (отпис основних средстава).

Установа усклађује вредност по којој се основно средство води у евиденцији (књиговодство), са његовом тржишном вредношћу, у складу са Законом о рачуноводству (ревалоризација основних средстава).

Члан 30.

Приходима Установе сматрају се приходи од финансирања и ванредни приходи.

Расходима Установе сматрају се пословни расходи, расходи финансирања и ванредни расходи.

ДЕО ОСМИ

ПЛАНИРАЊЕ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 31.

Установа доноси предлог годишњег програма рада.

Програм рада прилагођава се циљевима због којих је Установа основана, условима деловања, законитостима тржишта, ослањајући се на научна сазнања и на њима заснованим оценама развојних могућности Установе.

Члан 32.

Установа је дужна да донесе Програм рада у року утврђеном законом и другим општим актима, и достави га на сагласност Оснивачу.

Установа је дужна да најмање једном годишње, а на захтев Оснивача и чешће, достави Оснивачу годишњи извештај о раду и пословању.

Члан 33.

Културни програми Установе, финансирају се или суфинансирају из буџета Оснивача и других извора предвиђених Законом.

Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање културних програма Установе из става 1 овог члана утврђује Оснивач, на основу Стратешког плана и предложеног годишњег програма рада Установе.

Обавеза Установе је да у року утврђеном Законом и другим општим актима поднесе надлежној Градској управи предлог годишњег Програма рада за наредну годину, са посебно исказаним средствима потребним за финансирање програмских активности и средствима потребним за финансирање текућих расхода и издатака. За обавезе Установе, Оснивач одговара у складу са Законом и другим прописима.

Програм рада Установе усваја, на предлог директора, Управни одбор Установе за сваку пословну годину и подноси Оснивачу на давање сагласности.

Члан 34.

Градска управа надлежна за послове из области културе (у даљем тексту: Градска управа) утврђује који ће се културни програми, односно делови програма Установе финансирати средствима из буџета Града.

Градска управа закључује са Установом годишњи уговор о финансирању одобрених културних програма и делова програма.

Исплата средстава из буџета Града врши се на основу решења о преносу средстава, а у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Установа је дужна да у року од 15 дана по завршетку програма, односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесе извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Градској управи која је одобрила средства за финансирање програма и пројеката.

Члан 35.

Градска управа из претходног члана овог Статута прати спровођење пословне и културне политике, утврђене Планом и програмом рада Установе и предлаже, односно предузима мере којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Установе.

ДЕО ДЕВЕТИ
ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 36.

Органи Установе су:

- директор,
- управни одбор, и
- надзорни одбор.

Одлуке и друге акте које доноси Управни одбор и Надзорни одбор Установе потписују председници тих органа, а у случају њихове одсутности лица која су председавала седницама ових органа.

ДИРЕКТОР

Члан 37.

Установом руководи директор.

Директор представља и заступа Установу, без посебног пуномоћја.

Директора Установе именује и разрешава Оснивач.

Директор Установе за свој рад одговара Оснивачу.

Члан 38.

Кандидат за директора мора да испуњава следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да је потпуно пословно способан,
- да има стечену високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);
- да има најмање пет година радног искуства у култури;
- да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела против правног саобраћаја, против службене дужности и друга кривична дела за која је запређена казна од 5 година затвора или тежа казна;
- да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, као и за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора
- да је приложио предлог програма рада Установе за период од 4 (четири) године.

Члан 39.

Директор Установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор.

Директора Установе именује Оснивач на предлог Управног одбора Установе на период од четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс за директора Установе расписује се најмање 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

Јавни конкурс за именовање директора објављује се и у једном од штампаних медија на језику и писму одговарајуће националне мањине.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс за директора Установе је петнаест дана од дана објављивања јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Поднета жалба из претходног става не задржава извршење закључка.

Управни одбор Установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог Листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.

Оснивач именује директора Установе са Листе.

Јавни конкурс није успео ако управни одбор Установе утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести Оснивача, односно уколико Оснивач не именује директора Установе са Листе.

Национални савет националне мањине, који је прогласио Установу да је од посебног значаја за ту националну мањину, даје своје мишљење у поступку избора директора Установе.

Члан 40.

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже 1 (једну) годину.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.

Члан 41.

У руковођењу радом Установе, директор обавља следеће послове:

- организује и руководи радом Установе,
- именује Уметнички савет Установе од 5 чланова на 4 године мандата или на више мандата
- представља и заступа Установу,
- стара се о законитости рада Установе и одговоран је за законитост рада,
- предлаже акте које доноси Управни одбор Установе,
- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,
- предлаже програм рада и развоја Установе,
- одговоран је за спровођење програма рада Установе,
- предлаже Управном одбору годишњи, средњорочни и дугорочни план рада Установе,
- предлаже годишњи, средњорочни и дугорочни финансијски план Установе,
- одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе,
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова на који сагласност даје Градоначелник Града Сремска Митровица,
- доноси план набавки Установе,
- закључује уговор о кредиту уз сагласност Управног одбора, као и друге уговоре у име и за рачун Установе,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених,
- одлучује о службеним путовањима у земљи и иностранству,
- даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним Законом и овим Статутом,
- издаје прокуру, налоге, упутства и наредбе,
- доноси општа и појединачна акта за које је овлашћен Законом и овим Статутом,
- предузима мере безбедности и заштите здравља запослених, мере заштите од пожара, мере спречавања злостављања на раду, мере заштите становништва од изложености дуванском диму, као и мере којима се обезбеђују родна равноправност и мирно решавање радних спорова,
- именује посебне комисије за обављање одређених послова,

- одлучује о другим питањима која Законом, актом о оснивању и овим Статутом нису стављена у надлежност других органа,
- предузима и друге радње предвиђене Законом и овим Статутом.

Члан 42.

Директор Установе је дужан да обустави од извршења сваки акт за који сматра да је супротан Закону и другим прописима, и о томе обавести орган који га је донео.

Ако орган који је донео акт из става 1. овог члана такав акт не усклади у року од 30 дана од дана обавештења од стране директора о његовој незаконитости, директор је дужан да код Оснивача покрене поступак за оцену његове законитости.

До доношења одлуке о законитости акта из става 1. овог члана од стране Оснивача, такав акт се не примењује.

Члан 43.

Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач Установе разрешиће директора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама Закона,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе,
- ако је против директора покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе,
- из других разлога утврђених Законом.

Члан 44.

Директор је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао Установи.

Директор је дужан накнадити штету Установи, у складу са Законом о облигационим односима, као и сваким другим Законом, подзаконским актом, Правилником, општим актима Послодавца и актом, односно одлуком надлежног државног органа.

Члан 45.

Директор има право на накнаду штете од Установе, коју је претрпео на раду или у вези са радом, у складу са Законом о облигационим односима, као и сваким другим Законом,

подзаконским актом, Правилником, општим актима Послодавца и актом, односно одлуком надлежног државног органа.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 46.

Установом управља Управни одбор Галерије „Лазар Возаревић“ (у даљем тексту: Управни одбор).

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач из редова истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности и других физичких лица.

Председника Управног одбора именује и разрешава Оснивач.

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Управни одбор Установе има пет чланова - од којих се највише два именује из реда запослених у Установи.

Најмање један од чланова Управног одбора из редова запослених мора бити из редова носилаца основне тј. програмске делатности.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период од 4 (четири) године и могу бити именовани највише два пута.

Председнику и члановима Управног одбора Установе може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом Оснивача.

На број чланова Управног одбора додаје се један члан који се именује на предлог Националног савета оне националне мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт којим проглашава Установу да је од посебног значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета националних мањина даје предлог за члана Управног одбора, предлог заједнички подносе сви заинтересовани национални савети националних мањина.

Члан 47.

Чланови Управног одбора Установе из реда запослених, именују се на предлог репрезентативног Синдиката Установе, а уколико не постоји репрезентативни Синдикат, на предлог већине запослених.

Предлагање кандидата за члана Управног одбора из реда запослених, врши се на скупу запослених, јавним гласањем.

Чланови Управног одбора Установе из реда запослених могу бити именовани највише 2 (два) пута.

Члан 48.

Оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора Установе, да именује вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Установе и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 49.

Своје одлуке Управни одбор доноси на седницама, већином гласова присутних чланова.

Кворум за рад и одлучивање Управног одбора Установе чини већина од укупног броја чланова.

Конститутивну седницу Управног одбора сазива њен председник.

На конститутивној седници, може се изабрати заменик председника Управног одбора.

И остале седнице Управног одбора сазива његов председник, а поред председника, седницу може сазвати и директор Установе.

Седница се обавезно сазива, ако то захтева најмање 2/3 чланова Управног одбора.

Сваку одлуку или други акт, који донесе Управни одбор потписује његов председник, а у његовој одсутности лице које је председавало његовом седницом.

Детаљнији поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, објављивање одлука и остала питања у вези са радом управног одбора која нису регулисана овим Статутом, регулисаће се Пословником о раду Управног одбора.

Члан 50.

Управни одбор, када то захтевају разлози хитности, своје одлуке може доносити и без одржавања седнице, коришћењем конференцијске или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на састанку, могу да се чују и разговарају једно са другим, ако ниједан члан Управног одбора не изрази писмену несагласност, која се односи на одлуку или предузету радњу.

Писмена несагласност из става 1. овог члана може се поднети до почетка наредне седнице Управног одбора.

Члан 51.

О свакој седници Управног одбора води се записник.

Записник са одржане седнице Управног одбора потписује њен председник.

Ако је са претходне седнице био одсутан председник Управног одбора, записник потписује лице које је председавало седницом Управног одбора.

Записник са претходне седнице Управног одбора, усваја се на првој следећој седници Управног одбора, као прва тачка дневног реда.

Члан 52.

Управни одбор Установе:

- 1) доноси Статут;
- 2) доноси друге опште акте Установе, предвиђене Законом и Статутом;
- 3) утврђује пословну и развојну политику;
- 4) одлучује о пословању Установе;
- 5) доноси програме рада Установе, на предлог директора;
- 6) доноси годишњи финансијски план;
- 7) усваја годишњи обрачун;
- 8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
- 9) даје предлог о статусним променама, у складу са Законом;
- 10) даје предлог Оснивачу о кандидату за директора;
- 11) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду;
- 12) одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.

Оснивач Установе даје сагласност на акте наведене под тач. 5) и 6).

Члан 53.

Председник Управног одбора Установе обавља следеће послове:

- сазива седнице Управног одбора,
- предлаже дневни ред за седнице Управног одбора,
- покреће расправу о одређеним питањима из делокруга рада Управног одбора,
- потписује акта која доноси Управни одбор,
- стара се о примени Статута и других општих аката Установе,
- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Установе.

Члан 54.

Дужност члана Управног одбора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач ће разрешити председника и члана Управног одбора пре истека мандата:

- 1) на лични захтев,
- 2) ако обавља дужност супротно одредбама Закона,
- 3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора,
- 4) из других разлога утврђених Законом или Статутом.

Члан 55.

Управни одбор може, ради расправљања о појединим питањима, заузимања ставова, давања препорука или предузимања других радњи које су у његовој надлежности, својом одлуком, формирати посебне комисије.

Начин рада комисија из претходног става овог члана, регулише се Пословником о раду Управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 56.

Надзорни одбор Установе обавља надзор над пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 3 (три) члана - од којих се један именује из реда запослених у Установи.

Председника и чланове Надзорног одбора Установе именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се на предлог националног савета оне националне мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт којим проглашава Установу да је од посебног значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета националних мањина даје предлог за члана Надзорног одбора, предлог заједнички подносе сви заинтересовани национални савети националних мањина.

Председник и чланови Надзорног одбора се именују на период од 4 (четири) године и могу бити именовани највише два пута.

Председник и чланови Надзорног одбора не могу бити председник и чланови Управног одбора Установе нити директор Установе.

Члан 57.

Чланови Надзорног одбора Установе из реда запослених, именују се на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Предлагање кандидата за члана Надзорног одбора из реда запослених, врши се на скупу запослених, јавним гласањем.

Чланови Надзорног одбора Установе из реда запослених могу бити именовани највише 2 (два) пута.

Члан 58.

Оснивач може, до именовања председника и чланова Надзорног одбора Установе, да именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже 1 (једну) годину.

Члан 59.

Надзорни одбор ради и одлучује у седницама, већином гласова присутних чланова.

Седнице Надзорног одбора сазива његов председник.

Иницијативу за сазивање седнице Надзорног одбора, поред председника, могу поднети Оснивач и директор Установе.

Седница се обавезно сазива, ако то захтева више од половине чланова Надзорног одбора.

Кворум за рад и одлучивање Надзорног одбора Установе, чини већина од укупног броја чланова.

Поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, објављивање одлука и остала питања у вези са радом Надзорног одбора која нису регулисана овим Статутом, регулисаће се Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 60.

О свакој седници Надзорног одбора Установе води се записник.

Записник са одржане седнице Надзорног одбора потписује његов председник, а у његовој одсутности лице које је председавало седницом.

Записник са претходне седнице Надзорног одбора, усваја се на првој следећој седници Надзорног одбора, као прва тачка дневног реда.

Члан 61.

Надзорни одбор Установе, у складу са Законом, обавља надзор над пословањем, а нарочито:

- 1) врши надзор над пословањем Установе,
- 2) прегледа годишње извештаје и утврђује да ли су састављени у складу са законским прописима,
- 3) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и на вештачење,
- 4) прегледа и даје мишљење о годишњим извештајима који се подносе Управном одбору пре њиховог усвајања,
- 5) о резултатима обављеног надзора, у писаном облику обавештава Управни одбор и Оснивача, указујући на евентуалне пропусте Управног одбора, директора и других лица,
- 6) најмање једном годишње подноси Оснивачу извештај о свом раду,
- 7) доноси пословник о свом раду, којим ближе одређује начин рада и одлучивање,
- 8) обавља и друге послове уређене Законом, Статутом и другим општим актима.

Члан 62.

Председник Надзорног одбора Установе обавља следеће послове:

- сазива седнице Надзорног одбора,
- предлаже дневни ред седнице Надзорног одбора,
- покреће расправу о одређеним питањима из свог делокруга рада,
- потписује акта која доноси Надзорни одбор,
- обавља и друге послове, у складу са Статутом и другим општим актима Установе.

Члан 63.

Дужност председника и члана Надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач ће разрешити члана Надзорног одбора пре истека мандата:

- 1) на лични захтев,
- 2) ако обавља дужност супротно одредбама Закона,
- 3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора,
- 4) из других разлога утврђених Законом или овим Статутом.

Члан 64.

Ради извршења и реализације послова из своје надлежности, Надзорни одбор Установе може ангажовати стручна лица и стручне установе.

Накнаду за рад ових лица обезбеђује Установа.

ДЕО ДЕСЕТИ

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 65.

Управни одбор и директор Установе дужни су да обезбеде редовно, благовремено, истинито и потпуно, по садржини и обиму приступачно обавештавање запослених о пословању и раду Установе.

Запослени у Установи имају право да буду обавештени о питањима од интереса за остваривање њихових права, на начин и по поступку предвиђеним овим Статутом.

Сви општи акти Установе објављују се на огласној табли Установе и ступају на снагу осмог дана од дана њиховог објављивања на огласној табли Установе, односно доношењем одлуке од стране Оснивача, изузев ако самим актом или одлуком Оснивача, није предвиђен други дан његовог ступања на снагу.

ДЕО ЈЕДНАЕСТИ

САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ И ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА

Члан 66.

Запослени у Установи остварују права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада у складу са Законом, колективним уговором и општим и појединачним актима органа Установе.

Запослени имају право на учешће у управљању и право на надзор над радом Установе.

Запослени имају право да предложи Оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из својих редова.

Члан 67.

Ради остваривања својих права, запослени у Установи се писаним путем обраћа директору.

Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно председник Синдиката чији је запослени члан, ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом.

Рок за покретање спора је 90 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

Члан 68.

Запослени у Установи остварују право на штрајк у складу са Законом, колективним уговором и општим актима органа Установе.

Општим актом директора утврђују се послови који се, ради заштите општег интереса Установе, морају обављати у време штрајка, као и начин њиховог извршења.

Директор одређује запослене који ће радити на извршењу послова из става 2. овог члана.

Према запосленом који не изврши налог директора из става 3. овог члана, предузеће се мере у складу са Законом.

Члан 69.

Репрезентативни синдикат Установе има право и обавезу да учествује у регулисању обавеза и права запослених Установе у складу са Законом, овим Статутом, колективним уговором и другим општим актима.

Директор и други органи Установе обавештавају репрезентативни Синдикат Установе о питањима значајним за његову активност, и дужни су да размотре и заузму став о предлозима репрезентативног Синдиката и о томе га обавесте.

Председник организације Синдиката Установе, обавештава директора о свим битним питањима о којима одлучује Синдикат Установе.

ДЕО ДВАНАЕСТИ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 70.

Установа ће у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду, ближе уредити права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду општим актом или колективним уговором.

ДЕО ТРИНАЕСТИ

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 71.

Управни одбор, у складу са Законом, доноси одлуке и утврђује мере заштите и унапређења животне средине у оквиру делатности Установе, одлучује о обезбеђивању средстава за те намене, образује радна тела и одређује лица задужена за спровођење одлука и мера заштите и унапређења животне средине.

Мере заштите животне средине обухватају примену савремених техничко-технолошких решења која обезбеђују спречавање, односно отклањање узрока који доводе до угрожавања животне средине и отежавања услова рада, као и предузимање неопходних мера пружањем помоћи другим органима и организацијама које се овим питањем баве.

ДЕО ЧЕТРНАЕСТИ

ДОНОШЕЊЕ АКТА УСТАНОВЕ

Члан 72.

Акти Установе могу бити општи и појединачни.

Општим актима се на општи начин уређују односи у Установи.

Појединачним актима се на прецизно опредељен начин уређују поједини односи у Установи.

Општа акта Установе су:

- Статут, који доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача,
- Пословник о раду Управног одбора, који доноси Управни одбор Установе,
- Пословник о раду Надзорног одбора, који доноси Надзорни одбор Установе,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова, који доноси директор Установе, уз сагласност Градоначелника Града Сремска Митровица,
- Кодекс понашања запослених у Установи, доноси директор уз сагласност Управног одбора Установе,
- Правилник о радној дисциплини, који доноси директор уз сагласност Управног одбора Установе,
- Правилник о заштити од пожара, који доноси директор Установе,
- Правилник о рачуноводству, који доноси Управни одбор Установе,
- Правилник о попису имовине, који доноси директор Установе и
- други акти, којима се на општи начин уређују односи у Установи и које доносе Управни одбор и директор Установе.

Измене и допуне општих аката Установе, врше се на начин прописан за њихово доношење.

Статут и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а биће објављен по прибављању сагласности Оснивача.

Појединачни акти Установе су одлуке, наредбе, решења, закључци, упутства и препоруке.

Појединачне акте доносе Управни одбор и директор Установе.

ДЕО ПЕТНАЕСТИ

ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

Члан 73.

Статут је највиши општи акт Установе и сви други акти Установе морају бити у сагласности са њим.

О изменама и допунама Статута, одлуку доноси Управни одбор Установе, уз сагласност Оснивача. Измене и допуне Статута врше се по поступку предвиђеном за његово доношење.

Иницијативу за доношење измена и допуна Статута могу поднети Оснивач, председник и чланови Управног и Надзорног одбора, директор, као и сваки запослени у Установи.

Иницијатива из става 3. овог члана се подноси у писаном облику, са образложењем и потписом њеног подносиоца.

Управни одбор Установе доноси одлуку о припремању предлога Статута или његових измена и допуна.

Управни одбор Установе у одлуци из става 5. овог члана утврђује лица задужена за припрему предлога и време за које предлог треба да се припреми.

Усвојене измене и допуне Статута, које се односе на пословно име, седиште, делатност или основни капитал Установе се достављају надлежном регистру, ради њихове регистрације.

ДЕО ШЕСНАЕСТИ

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 74.

Рад Установе је јаван.

Јавност рада Установе обезбеђује се: јавношћу рада Оснивача; органа Установе, односно запослених; подношењем извештаја о пословању и завршног рачуна, у складу са Законом; давањем информација средствима јавног информисања и објављивањем општих и појединачних аката Установе и њеног програма рада.

Податке о раду Установе даје директор или лице које он овласти.

Установа може имати своје гласило, односно часопис.

Такође, Установа може своје гласило, односно часопис из претходног става имати заједнички са другим установама.

Члан 75.

Под пословном тајном подразумевају се све исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу сметало угледу и интересима Установе.

Установа је дужна да чува као своју тајну исправе и податке:

- које надлежни државни орган прогласи пословном тајном,
- које надлежни орган као поверљиве саопшти Установи,
- који садрже понуде за конкурсе или јавно надметање, до објављивања резултата конкурса,
- план физичко-техничког обезбеђења просторија и имовине Установе, и
- које директор Установе посебном одлуком прогласи пословном тајном.

О одлуци наведеној у претходном ставу, обавештавају се сви запослени.

Начин поступања са исправама и подацима из става 2. овог члана, запослени који су одговорни за чување и саопштавање пословне тајне, мере заштите података који представљају пословну тајну и друга питања од значаја уређују се правилником који доноси директор Установе.

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени у Установи, као и чланови Управног одбора и Надзорног одбора, који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.

Повреда пословне тајне Установе од стране запослених представља основ за престанак радног односа.

Повреда пословне тајне од стране директора, председника и чланова Управног и Надзорног одбора, представља основ за њихов опозив са функције коју обављају.

Од лица која су повредила пословну тајну, Установа има право да тражи накнаду штете.

ДЕО СЕДАМНАЕСТИ

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 76.

Установа је основана на неодређено време.

Установа може престати са радом одлуком Оснивача, и у другим случајевима предвиђеним Законом.

О свим статусним променама Установе одлучује Управни одбор Установе, уз сагласност Оснивача.

ДЕО ОСАМНАЕСТИ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 77.

Сви остали општи акти Установе ускладиће се са овим Статутом, у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 78.

Аутентично тумачење одредби овог Статута, даје Управни одбор Установе.

Члан 79.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Галерије „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица број 371 од 17.05.2013. године.

Члан 80.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе, а биће објављен по добијању сагласности Оснивача.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

М.П.
